

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7806/2538

นาย ดวงใจ มุขมณี
นาง นงนุช วัฒนกิจ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 199, มาตรา 208

แม้จะเป็นความจริงว่าจำเลยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่เข้าใจในการดำเนินคดีของศาลทั้งเชื่อโดยสุจริตว่าได้ซื้อที่ดินพิพาทโดยสุจริตได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ณสำนักงานที่ดินพร้อมทั้งเข้าครอบครองที่ดินพิพาทแล้วจึงไม่ต้องทำอะไรอีกก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าจำเลยมิได้จงใจขาดนัดพิจารณาเพราะจำเลยมีหน้าที่ต้องต่อสู้คดีของจำเลยเองหากไม่เข้าใจวิธีการต่อสู้คดีหรือไม่สามารถต่อสู้คดีด้วยตนเองได้ก็ควรต้องมอบหมายให้ทนายความดำเนินการแทนจำเลยจะอ้างเอาความเข้าใจผิดมาเป็นข้อแก้ตัวว่ามิได้จงใจขาดนัดพิจารณาหาได้ไม่

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 และระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และขอให้พิพากษาว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทจำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้นพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท ให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์กับ

จำเลยที่ 1 และระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 คืบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ให้แก่โจทก์

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ว่า จำเลยที่ 2 รู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่เข้าใจการดำเนินกระบวนการพิจารณาและไม่จงใจขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 2 ซื้อที่ดินพิพาทโดยสุจริตและได้สอบถามเจ้าพนักงานที่ดินก่อนซื้อแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินยืนยันว่าซื้อได้โดยไม่มีข้อห้าม จำเลยที่ 2 มีทางชนะคดีได้ขอให้ได้สวนคำร้องและอนุญาตให้พิจารณาใหม่

โจทก์คัดค้านว่า จำเลยที่ 2 ควรยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา การยื่นขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยที่ 2 ไม่มีเหตุผลสมควรและไม่มีความหมายรองรับข้ออ้างของจำเลยที่ 2 ที่อ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่ใช่มูลเหตุที่จะขอให้พิจารณาใหม่ และการขอให้พิจารณาใหม่จะมีได้เฉพาะในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นเท่านั้นตามคำร้องของ จำเลยที่ 2 ไม่ชอบด้วยมาตรา 208 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่ามีเหตุสมควรพิจารณาใหม่ตามคำขอของจำเลยที่ 2 หรือไม่ ข้อเท็จจริงในสำนวนปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้รับหมายนัดของศาลชั้นต้นแจ้งกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกในวันที่ 9 มีนาคม 2535 เวลา 13.30 นาฬิกาด้วยตนเอง เป็นการรับทราบนัดโดยชอบแล้ว

และเมื่อถึงวันเวลานัดดังกล่าวจำเลยที่ 2 ไม่ไปศาล ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่าจำเลยที่ 2 ขาดนัดพิจารณาแล้วสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียวและพิพากษาคดีไปในวันเดียวกัน ประกอบกับจำเลยที่ 2 เบิกความในชั้นไต่สวนขอพิจารณาใหม่ว่า วันนัดสืบพยาน โจทก์วันแรกจำเลยที่ 2 ไม่ได้มาศาลโดยไม่มีเหตุอะไรขัดขวางทำให้มาศาลไม่ได้ แต่ คิดว่าต้องชนะคดีเนื่องจากข้อที่ดินพิพาทถูกต้องจึงไม่ได้มาศาล วันนัดฟังคำ พิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 มาศาลแต่ไม่ได้เข้ามาฟังคำพิพากษาในห้องพิจารณา เห็นว่า แม้เหตุผลตามฎีกาของจำเลยที่ 2 จะเป็นความจริงว่า จำเลยที่ 2 รู้เท่าไม่ถึง การณ์และไม่เข้าใจในการดำเนินคดีของศาลทั้งเชื่อโดยสุจริตว่าได้ข้อที่ดินพิพาทโดย สุจริต ได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินพร้อมทั้งเข้าครอบครองที่ดินพิพาท แล้วจึงไม่ต้องทำอะไรอีกก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าจำเลยที่ 2 มิได้จงใจขาดนัดพิจารณา เพราะจำเลยที่ 2 มีหน้าที่ต้องต่อสู้คดีของจำเลยที่ 2 เองหากไม่เข้าใจวิธีการต่อสู้คดี หรือไม่สามารถต่อสู้คดีด้วยตนเองได้ก็ควรต้องมอบหมายให้ทนายความดำเนินการ แทน จำเลยที่ 2 จะอ้างเอาความเข้าใจผิดมาเป็นข้อแก้ตัวว่ามีได้จงใจขาดนัด พิพากษาหาได้ไม่คดีต้องฟังว่าจำเลยที่ 2 จงใจขาดนัดพิจารณาโดยไม่มีเหตุอันควร คดีจึงไม่มีเหตุสมควรที่จะให้พิจารณาใหม่

พิพากษายืน

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-มหินทร์ สุรดิษฐ์กูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ